כ"ה בחשון התשפ"א
12 בנובמבר 2020

חוזר גופים מוסדיים 2020-9-17
סיווג: כללי

ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים - תיקון

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב), 41ו ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, סעיף 39(ב)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, סעיף 11יג(ג)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "**חוק איסור הלבנת הון**"), סעיף 95(ד) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, סעיפים 2(ג) עד (ד) ו-7 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017 (להלן: "**צו איסור הלבנת הון**"), בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק איסור הלבנת הון (להלן: "**הרשות המוסמכת**"), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1. כללי

חוזר זה מתקן את סימן ב' לפרק 5, חלק 3, שער 5 לחוזר המאוחד (להלן: "**הפרק**") כדלהלן:

(א) הוספת הקלות לגבי חשבון אשר הפעילות בו היא פעילות בסיכון נמוך לעניין הליך הכר את הלקוח לפי סעיף 2 לצו איסור הלבנת הון ואימות לפי סעיף 4(א)(1) לצו.

(ב) עודכנו הוראות סעיף 9(ו)(4) לפרק שעניינן דיווחים. הוראות אלה קובעות בין היתר כי גוף מוסדי ידווח לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "**הממונה**") מקרים בהם במסגרת חובות הדיווח לרשות המוסמכת התגלו מקרים מהותיים ליציבות או למוניטין של הגוף המוסדי; דיווח לממונה על חקירה בה נחקרים חשדות להלבנת הון או מימון טרור המתנהלת נגד הגוף המוסדי או תאגיד שבשליטתו; ומספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת (הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור), לפי סוגיהם, כמפורט בסעיפים 11 ו-12 לצו איסור הלבנת הון. עדכון הוראות הסעיף קובע את מתכונת הדיווחים לפיה יש לדווח לממונה במקרים המתוארים.

(ג) בעקבות פניות שהתקבלו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון באשר למורכבות הפיתוח וההטמעה של מערכת ממוחשבת לאיתור פעילות חריגה בחשבונות על פי דרישת סעיף 9(ג)(1)(ג) לפרק, ניתנה ארכה של חצי שנה לכניסתו לתוקף של סעיף זה.

2. תיקון החוזר המאוחד

(א) בסימן ב' בפרק 5 לחלק 3 של שער 5 לחוזר המאוחד, יבואו השינויים המפורטים בתיקוני המהדורה בנספח א' לחוזר זה.

(ב) בפרק 3 לחלק 4 של שער 5 לחוזר המאוחד שעניינו "דיווח לממונה על שוק ההון" יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה בנספח ב' לחוזר זה.

(ג) בנספחים לפרק 3 לחלק 4 של שער 5 לחוזר המאוחד שעניינו "דיווח לממונה על שוק ההון" יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה בנספח ג' לחוזר זה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

4. תחילה

(א) תחילת חוזר זה ביום פרסומו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 9(ג)(1)(ג) בסימן ב' בפרק 5 לחלק 3 של שער 5 לחוזר המאוחד ביום 15 בספטמבר 2019.

ד"ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח א'

סימן ב' – ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים[1]

4. הגדרות

כל ההגדרות בסימן זה הן לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017 (להלן: "**צו איסור הלבנת הון**"), אלא אם נאמר אחרת.

"**איש ציבור**" – איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;

"**איש ציבור מקומי**" – תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;

"**בן משפחה**" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"**חשבון**" – חשבון או חוזה ביטוח חיים, כהגדרתם בצו איסור הלבנת הון;

"**לקוח**" – מקבל השירות, כהגדרתו בצו איסור הלבנת הון;

"**נושא משרה**" – כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999, ולמעט דירקטור;

"**תפקיד ציבורי בכיר**" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד בכיר בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

---

[1] 1. **כללי**

הלבנת הון היא דרך להסתיר את מקורם העברייני של כספים, בין היתר על ידי ביצוע פעילות באמצעות גופים פיננסיים שונים, במטרה להעניק להם מראית עין של פעילות חוקית. מימון טרור הוא פעולה שמטרתה לאפשר, לקדם או לממן ביצוע מעשה טרור ופעילות של ארגון טרור, או לתגמל על ביצועם.

גופים מוסדיים, כמו נותני שירותים פיננסיים אחרים, חשופים לאפשרות שבאמצעותם יתבצעו עבירות של הלבנת הון ומימון טרור העלולים לחשוף אותם, בין היתר, לסיכונים משפטיים, סיכונים תפעוליים וסיכוני מוניטין (להלן: "סיכוני הלבנת הון ומימון טרור").

ביום 18 במאי 2017 פורסם צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017 (להלן: "הצו" או "צו איסור הלבנת הון"), המחליף את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל), התשס"ב-2001 ואת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב-2001 (להלן יחד: "הצווים הישנים"). הצו מבטל את הוראות הצווים הישנים, יוצר מסגרת משותפת אחת שחלה על כלל הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח ומכיל הוראות חדשות המביאות לידי ביטוי שינויים שחלו בנורמות הבינלאומיות במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, שנקבעו בהמלצות ארגון ה- FATF (Financial Action Task Force).

המלצות אלו מחייבות את המדינות ליישם גישה מבוססת סיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור (Risk-Based Approach - RBA), שמשמעותה ביצוע תהליכים סדורים לזיהוי והערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, ונקיטת אמצעים לניהולם והפחתתם בהתאם לעוצמתם.

מטרתו של חוזר זה הוא להנחות את הגופים המוסדיים באימוץ גישה מבוססת סיכון כאמור, על מנת לאפשר לגוף מוסדי לזהות, להעריך ולהתמודד באפקטיביות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, על ידי הקצאה יעילה של משאבי הארגון בהתאם לסיכונים שזוהו.

2. **תיקון החוזר המאוחד**

בשער 1, "הגדרות":

1) אחרי ההגדרה "חוזה עתידי", יבוא:
"חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;

2) אחרי ההגדרה "צדדים קשורים", יבוא:
"צו איסור הלבנת הון" – צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017.

3. **ביטול**

1) חוזר ביטוח 2003/11 מיום 12 ביוני 2003 לעניין "דיווח על פעולות הקשורות למדינות שאינן משתפות פעולה במאבק בהלבנת הון ומימון טרור" - בטל;
2) חוזר גמל 2003/6 מיום 25 ביוני 2003 לעניין "דיווח על פעולות הקשורות למדינות שאינן משתפות פעולה במאבק בהלבנת הון ומימון טרור" - בטל;
3) חוזר ביטוח 2005-1-22 מיום 3 במאי 2005 לעניין "חובת האימות לפי צו איסור הלבנת הון – הבהרה" - בטל;
4) חוזר גופים מוסדיים 2008-9-1 מיום 17 בינואר 2008 לעניין "הבהרה לעניין חובת דיווח על פעולה בלתי רגילה לפי צו איסור הלבנת הון" - בטל;
5) שה. 2014-19582 מיום 17 באוגוסט 2014 לעניין "דיווח לרשות בהתייחס קופת גמל מסלולית" - בטל;
6) שה. 2014-37953 מיום 3 בנובמבר 2014 לעניין "זיהוי ואימות פרטי עמיתים ומבוטחים – הבהרה לצווי איסור הלבנת הון" - בטל.

3. **תחולה**

חוזר זה יחול על גופים מוסדיים שצו איסור הלבנת הון חל לגביהם.

4. **תחילה**

(א) תחילתו של חוזר זה במועד התחילה של צו איסור הלבנת הון;
(ב) על אף האמור בסעיף (א), תחילתה של הוראת סעיף 2(ב)(5) היא חצי שנה מיום התחילה, ותחילתן של הוראות סעיפים 2(ב)(6)(ג)(1)(ג) ו-2(ב)(6)(ה)(1) היא שנה מיום התחילה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

5. מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור

(א) גוף מוסדי יקבע מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור כתובה לפי סעיף 16 לצו איסור הלבנת הון (להלן: "**מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור**"), המתייחסת ליישום החובות על פי צו איסור הלבנת הון ועל פי הוראות סימן זה;

(ב) גוף מוסדי יגבש נהלים ליישום מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(ג) מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור והנהלים לפיה יכללו, בין היתר, התייחסות לאלה:

(1) קיום תשתית ארגונית מתאימה;

(2) זיהוי והערכת סיכונים (ראו פירוט בפסקה 6);

(3) אמצעים להפחתת סיכון (ראו פירוט בפסקה 7).

6. תפקידי דירקטוריון גוף מוסדי

(א) **מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור**

דירקטוריון גוף מוסדי ידון ויאשר מדיניות לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור של הגוף המוסדי. הדירקטוריון ידון בצורך לעדכן את מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אחת לשנתיים לפחות, בעת שינוי מהותי בפעילות הגוף המוסדי או בסביבה שבה הוא פועל ולאור סיכוני הלבנת הון ומימון טרור משתנים.

(ב) **פיקוח ובקרה**

דירקטוריון גוף מוסדי יפקח ויבקר את יישום מדיניות ניהול סיכוי הלבנת הון ומימון טרור, בין היתר באמצעות ביצוע פעולות כדלקמן:

(1) ידון בדוחות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שהוגשו לו על ידי האחראי למילוי חובות, סמוך למועד הגשתם, ויוודא כי היבטי הלבנת הון ומימון טרור מטופלים באופן אפקטיבי על ידי הגוף המוסדי;

(2) יוודא הקצאת משאבים הולמים לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, בכלל זה משאבי האחראי למילוי חובות;

(3) יוודא כי עיקרי מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור הובאו לידיעת העובדים;

(4) יגדיר אילו דיווחים תקופתיים יוגשו לו בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור, תוכנם ותדירותם;

(5) יעריך לפחות אחת לשנה את מידת האפקטיביות של ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגוף המוסדי ויעדכנה בהתאם לצורך.

7. אחראי למילוי חובות

(א) אחראי למילוי חובות לפי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון יהיה נושא משרה בגוף המוסדי או מנהל בכיר שכפוף לו ישירות;

(ב) אחראי למילוי חובות יהיה עצמאי במילוי תפקידו ולא ימלא כל תפקיד שעלול לפגוע ביכולתו לבצע כראוי את תפקידו או להגבילו;

(ג) אחראי למילוי חובות יהיה בעל ידע, כישורים וניסיון לצורך ביצוע תפקידו;

(ד) אחראי למילוי חובות יהא רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע המצויים ברשות הגוף המוסדי, הדרושים לביצוע תפקידו;

(ה) אחראי למילוי חובות יהא בעל גישה ישירה לכל בעל תפקיד בגוף המוסדי וזכות להיכנס לכל אתרי פעילות הגוף המוסדי, לצורך ביצוע תפקידו;

(ו) אחראי למילוי חובות ירכז את הפעילות של ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון בגוף המוסדי ובכלל זה יפעל כדלקמן:

(1) ייעץ לדירקטוריון גוף מוסדי, לנושאי משרה בו ולעובדיו בעניין:

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(א) הצעדים שיש לנקוט על מנת לוודא שהגוף המוסדי מציית להוראות הדין בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ומנהל את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור באופן אפקטיבי;

(ב) כלים ואמצעים להפחתת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(2) ירכז את מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(3) יגבש נהלים פנימיים כתובים ליישום מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן בקרות בתחומים אלו;

(4) יאתר נהלים ותהליכים פנימיים בגוף מוסדי בהם נדרשים תיקונים ושינויים כדי לשפר את ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, תוך התחשבות במהותיות הסיכונים ויוודא את עדכונם;

(5) יבצע בדיקות מדגמיות סדירות של ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ושל בקרות ואמצעים שנועדו להבטיח הפחתתם;

(6) יאשר התקשרויות עם לקוחות שהם אנשי ציבור זרים או לקוחות שזוהו כבעלי סיכון גבוה;

(7) יגבש ויפעל ליישום תכניות הדרכה להגברת מודעות של עובדים רלוונטיים ושל סוכני ביטוח, להוראות הדין בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ולדרכים לקיים אותן;

(8) יגיש לדירקטוריון, לוועדת ביקורת ולמנהל הכללי של גוף מוסדי, אחת לשנה לפחות, דוח בכתב על מצב ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(9) יגיש דיווחים לגורמים רלוונטיים בגוף המוסדי, בהתאם למדיניות שקבע הדירקטוריון;

(10) ידווח לדירקטוריון, לוועדת ביקורת ולמנהל הכללי של גוף מוסדי בתוך זמן סביר על כשל משמעותי בניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, וידווח באופן מיידי על כשל שעלול להביא להטלת קנסות, הפסד כספי משמעותי או פגיעה משמעותית במוניטין של הגוף המוסדי;

(ז) אחראי למילוי חובות ישתתף בדיוני הדירקטוריון הנוגעים לדוחות סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שהוגשו לדירקטוריון.

8. זיהוי והערכה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור

(א) גוף מוסדי יגבש מסמך הערכת סיכונים בו יזוהו ויוערכו סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הניצבים בפניו;

(ב) גוף מוסדי יבחן את הערכת הסיכונים לפחות אחת לשנתיים ובכל מקרה כאשר יש שינוי נסיבות רלוונטי לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור, לפי שיקול דעתו של הגוף המוסדי;

(ג) בהערכת הסיכונים גוף מוסדי ייקח בחשבון, לכל הפחות, את הגורמים הבאים, תוך התחשבות באופי, היקף ומורכבות פעילותו:

(1) מאפייני הלקוח (סיכון לקוח);

(2) סוג המוצר או השירות (סיכון מוצר);

(3) סוג הפעולה המבוצעת (סיכון עסקה);

(4) ערוץ ההפצה שבאמצעותו הגוף המוסדי מבצע את הפעולה (סיכון הפצה);

(5) מדינות וטריטוריות אליהם חשוף הגוף המוסדי (סיכון מדינה);

(ד) הערכת הסיכונים תתייחס לאיומים הנובעים מפיתוחו של מוצר חדש, פרקטיקה עסקית חדשה, לרבות אמצעי הפצה, או שימוש בטכנולוגיה חדשה עבור מוצר חדש או קיים; הערכת סיכונים פרטנית תיערך לפני כל השקת מוצר חדש, שימוש בפרקטיקה עסקית חדשה או פיתוח טכנולוגיה חדשה;

(ה) גוף מוסדי יגבש את הערכת הסיכונים על פי מידע שיאסוף הן מגורמים פנים ארגוניים והן מגורמים חוץ-ארגוניים (כגון מסמך הערכת סיכונים לאומית, דו"ח ביקורת פנימית וכן רשימת פעולות שיכול שיראו כפעולות בלתי רגילות המנויות בתוספת הרביעית לצו איסור הלבנת הון, טיפולוגיות של ה-FATF וארגון המפקחים הבינלאומי על הביטוח (ה-IAIS) וכדומה).

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

9. אמצעים להפחתת סיכון

(א) **הליך של הכרת הלקוח**[2]

(1) גוף מוסדי יקבע נהלים שיתייחסו להליך של זיהוי והכרת הלקוח לפי סעיף 2 לצו איסור הלבנת הון, כך שהיקף ההליך ותדירותו ייקבעו בהתאם למידת הסיכון שלו להלבנת הון ומימון טרור; במסגרת הליך הכרת הלקוח תיבחן זיקתו של הלקוח אל מקבל שירות שאינו הלקוח, ככל שקיים;

(2) הליך הכרת הלקוח ייערך בהתאם לקווים המנחים שבנספח 5.3.5.1.

(3) כחלק מהליך הכרת הלקוח, תיעשה ההתקשרות הראשונית עם הלקוח, לרבות בירורו של איש ציבור בחשבון, באמצעות שאלון מובנה שייקבע על ידי הגוף המוסדי ושיעודכן במערכת ממוכנת; לצורך זה, גוף מוסדי רשאי להשתמש בטופס הכרת הלקוח שבנספח 5.3.5.2.

(4) על אף האמור בפסקה (3), הליך הכרת הלקוח אגב ייעוץ פנסיוני שנעשה על ידי תאגיד בנקאי יתבצע באמצעות טופס הכרת הלקוח שבנספח 5.3.5.2.

(5) במקרה שבו הגוף המוסדי סבור כי ביצוע בדיקות נוספות להכרת הלקוח יוביל לגילוי עובדת גיבושו או קיומו של דיווח לפי סעיפים 11 ו-12 לצו איסור הלבנת הון, בניגוד להוראות סעיף 14 לצו איסור הלבנת הון, הוא רשאי להימנע מביצוע הבדיקות האמורות ולדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על החשש;

בסעיף זה: "**לקוח**" - עמית או מבוטח וכן בעל פוליסה שהוא תאגיד.

(ב) **טיפול בחשבונות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור**

(1) גוף מוסדי יקבע נהלים לסיווג של חשבון בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עשויים לראות כל אחד מאלה כחשבון בסיכון גבוה:

(א) חשבון שגוף מוסדי סבור כי מתקיימת בו אחת מהפעולות הבלתי רגילות המנויות בתוספת הרביעית לצו איסור הלבנת הון;

(ב) חשבון שהמבוטח או העמית בו או הנהנה בו הוא איש ציבור זר;

---

[2] חוזר גופים מוסדיים 2018-9-34 "הכרת הלקוח בעת התקשרות של גוף מוסדי עם לקוח שהוא יחיד" (31.12.18).

כללי

נדבך משמעותי במסגרת הרגולציה למניעת הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים הוא קיומו של הליך הכרת הלקוח. הליך זה, שהוא הליך מתמשך, מאפשר לגופים המוסדיים לבחון את רמת הסיכון של הלקוח בקשר להלבנת הון או למימון טרור ובכך לאפשר ניהול מותאם של הסיכונים הנובעים מפעילותו של אותו לקוח בהתאם לדרישות החוק.

סעיף 2 לצו אוסר על גוף מוסדי להתקשר בחוזה ביטוח חיים או לפתוח חשבון (כהגדרתם בצו), בלא שביצע לגבי הלקוח הליך של "הכרת הלקוח". במסגרת הליך זה על הגוף המוסדי לברר, בין היתר, את מקור הכספים של הלקוח, עיסוקו, מטרת כריתת החוזה או פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו. לשם יישום הוראה זו, נוהגים הגופים המוסדיים לבקש מהלקוח למלא טופס לבירור שאלות אלה, המכונה "טופס הכרת הלקוח".

התקשרות בחוזה ביטוח חיים עם מרכיב חסכון או פתיחת חשבון עשויים להתרחש, בין היתר, בהמשך לתהליך ייעוץ או שיווק פנסיוני שנעשה על-ידי בעל רישיון (יועץ או סוכן פנסיוני, בהתאמה). מפניות שהתקבלו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עולה, כי התעורר קושי אצל בעלי רישיון במיכונו של טופס "הכרת הלקוח" בנוסח שונה עבור כל גוף מוסדי. על כן, כדי להקל על ההיערכות המיכונית של בעלי רישיון ולייעל את עבודתם אל מול כלל הגופים המוסדיים, גובשה מתכונת אחידה לטופס הכרת הלקוח (וזאת בהתאם ל"קווים המנחים לביצוע הליך של הכרת הלקוח" לגופים מוסדיים, שבנספח 5.3.5.1 לפרק 5 לחלק 3 בשער 5 לחוזר המאוחד).

בהתאם לחוזר זה, גוף מוסדי יידרש לעשות שימוש בטופס האחיד לביצוע הליך הכרת הלקוח אגב ייעוץ פנסיוני שנעשה על ידי תאגיד בנקאי, ויהיה רשאי לעשות שימוש בטופס האחיד לביצוע הליך הכר את הלקוח אגב ייעוץ או שיווק פנסיוני שנעשה על ידי בעל רישיון שאינו תאגיד בנקאי.

כמו כן, על מנת לאפשר לבעלי רישיון שהם תאגידים בנקאיים תקופת היערכות למיכון השאלון, הוארך תוקף ההוראה שנקבעה בחוזר גופים מוסדיים 2018-9-18 "הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים" (3.6.2018) עד ליום 30 ביוני 2019, לפיה גוף מוסדי שצירף לקוח של תאגיד בנקאי אגב ייעוץ פנסיוני של התאגיד הבנקאי ללקוחו, בהתאם לתנאים שבהוראה, ייראה כמי שפעל בהתאם להוראות הצו לעניין הליך הכרת הלקוח.

תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

תחילה והוראות מעבר

א. תחילתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומן.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), עד ליום 30 ביוני 2019, גוף מוסדי שמתקשר בחוזה ביטוח חיים עם מבוטח או פותח חשבון עבור עמית, ייראה כמי שקיים את חובותיו לפי סעיף 2 לצו, אם מתקיימים התנאים הבאים:

(1) הגוף המוסדי מתקשר בחוזה ביטוח חיים עם מבוטח או פותח חשבון עבור עמית אגב ייעוץ פנסיוני שנעשה על-ידי תאגיד בנקאי;

(2) הגוף המוסדי סבור, לפי המידע הקיים ברשותו, כי אין מדובר בלקוח בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(ג) חשבון שיש בו פעילות הקשורה במדינה הכלולה בתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון או פעילות במדינה המזוהה על ידי גורמים מהימנים כבעלת רמה גבוהה של שחיתות או פשיעה[3], כממנת או תומכת טרור[4].

(ד) חשבון שלמקבל השירות בו אין זיקה מוסברת לעמית או למבוטח;

(2) במקרים בהם גוף מוסדי זיהה כי מדובר בחשבון בסיכון גבוה יפעל כדלקמן:

(א) יבצע הליך הכרת לקוח מוגבר בחשבון, לפי סעיף 3 לנספח ~~א'~~ 5.3.5.1;

(ב) יקבל את אישורו של אחראי איסור הלבנת הון ומימון טרור לפתיחת החשבון או לביצוע פעולה כספית משמעותית.

(ג) **בקרה**

(1) גוף מוסדי יקבע נהלים לקיום בקרה שוטפת לפי סעיף 9 לצו איסור הלבנת הון, ובכלל זה:

(א) יוודא את נכונות המידע הקיים לגבי לקוחות, נהנים ובעלי שליטה בחשבון לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור;

(ב) יעקוב אחר פעילות של מקבל שירות בחשבון ויבחן אם היא עולה בקנה אחד עם הערכת הסיכון שבוצעה;

(ג) ינהל מערכת ממוחשבת לאיתור פעילות חריגה בכל החשבונות, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור. במסגרת זאת, גוף מוסדי יבחן אם קיים הגיון כלכלי או עסקי בפעולות מורכבות או בפעולות הנבנות באופן בלתי רגיל, פעולות בהיקפים ניכרים שאינם מתיישבים עם הפעילות הצפויה בחשבון או פעולות המתבצעות על ידי לקוח ממדינה שאינה מיישמת כראוי את המלצות ה- FATF[5].

(2) גוף מוסדי שזיהה את הלקוח או הפעילות בחשבון כבעלי סיכון גבוה, יבצע בקרה מוגברת על הפעילות בחשבון, על ידי הוספת בקרות והגדלת תדירותן וכן הפעלה של מערך אינדיקטורים מיוחד הדרוש לניתוח ומעקב בזמן סביר על הפעילות בחשבונות אלו.

(ד) **ניהול רישומים ושמירתם**

(1) גוף מוסדי יקבע נהלים לניהול רישומים ושמירתם לפי סעיף 17 לצו איסור הלבנת הון, ובכלל זה יוודא כי:

(א) הרישומים יישמרו באופן זמין ונגיש, כך שבין היתר גוף מוסדי יוכל להגיב בזמן סביר לדרישות מידע של הממונה או לרשות מוסמכת אחרת;

(ב) הרישומים יאפשרו שחזור מלא ויעיל של פעולה כספית בודדת בחשבון;

(ג) גוף מוסדי יקבע נהלים לשמירת מסמכי זיהוי לפי סעיף 6 לצו איסור הלבנת הון, לרבות מסמכי בדיקה שערך הגוף המוסדי לעניין הליך הכרת הלקוח ובדיקה שנעשתה לפי סעיף 9 לצו איסור הלבנת הון.

(ה) **מימון טרור והפצת נשק להשמדה המונית (פרוליפרציה)**

(1) גוף מוסדי יקבע את נהלי השימוש ברשימות של ארגוני ופעילי טרור ופרוליפרציה בהתאם לסעיף 15 לצו איסור הלבנת הון, ובכלל זה קביעת דרכים לבדיקה ממוחשבת של מקבל שירות או צדדים לפעולה ותיעוד של בדיקות אלו;

(2) זיהה גוף מוסדי התאמה מול הרשימות כאמור, יפעל גם בהתאם להוראות הרלוונטיות בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 וחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012.

---

[3] תחומי פעילות או מדינות שהוכרו על ידי ארגונים כגון: ה-FATF, האו"ם (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC),ארגון ה-OECD, Transparency International, GRECO - Group States against Corruption, GOPAC - Global Organization of Parliamentarians Against Corruption.

[4] ארגונים כגון האו"ם, ארגון ה-FATF, EGMONT, WB, IMF, FSRB.

[5] באתר רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בכתובת www.justice.gov.il ניתן לראות לעניין זה את רשימת המדינות בהתאם לפרסומים של ארגון ה- FATF.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(ו) **דיווחים**

(1) גוף מוסדי יקבע נהלים לעניין דיווחים לממונה או לרשות המוסמכת, לפי סעיפים 10 עד 13 לצו איסור הלבנת הון, לרבות נוהל המסדיר דיווח על פעולה בלתי רגילה אשר יכלול תיעוד מפורט של הליך קבלת ההחלטה ביחס לדיווח על פעולה בלתי רגילה; לעניין זה, מובהר כי חובת דיווח על פעולה בלתי רגילה לרשות המוסמכת לפי סעיפים 11 ו-12 לצו איסור הלבנת הון, חלה גם לגבי פעולה הנחזית כקשורה להלבנת הון או מימון טרור אף אם אין ידיעה או חשד לזיקה בין הפעולה האמורה לבין עבירת מקור לפי סעיף 2 לחוק איסור הלבנת הון;

(2) גוף מוסדי ידווח מידית לממונה על מקרים מיוחדים אשר דווחו לרשות המוסמכת במסגרת חובות הדיווח, המהותיים ליציבותו או למוניטין שלו ;

(3) גוף מוסדי ידווח מידית לממונה על כל חקירה בה נחקרים חשדות להלבנת הון או מימון טרור המתנהלת נגד הגוף המוסדי או תאגיד בשליטתו;

(4) גוף מוסדי ידווח לממונה ~~אחת~~ עד ליום 31 בינואר כל שנה ~~לשנה על מספר~~ על מספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת בהתאם למפורט בסעיפים 11 ו-12 לצו איסור הלבנת הון, לפי סוגיהם, נכון ליום 31 בדצמבר של השנה שחלפה;

(5) דיווחים כאמור בפסקאות (2) עד (4) לעיל יכללו בדיווח את הפרטים בהתאם למתכונת הדיווח בסעיף 3 לחלק יב' לנספח 5.4.3.2 לשער 5 (חלק 4, פרק 3) דיווח לממונה על שוק ההון - נספחים.~~כמפורט בסעיפים 11 ו- 12 לצו.~~

(ז) **הדרכה, גיוס עובדים וסוכני ביטוח**

(1) בנוסף להוראות הממונה לעניין קביעת נהלים לגבי תהליכי קליטת עובדים חדשים ובדיקת עברם לשם מניעת הונאות ומעילות[6], בעת גיוס עובדים חדשים גוף מוסדי יבחן גם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור;

(2) גוף מוסדי יבצע הדרכות לעובדים רלוונטיים, תוך הבחנה בין עובדים שונים, שיבטיחו כי הם מכירים את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור להם חשוף הגוף המוסדי וכן את דרכי יישום האמצעים להפחתת הסיכון שעליהם לנקוט במסגרת תפקידם;

(3) גוף מוסדי יבצע הדרכות לסוכני ביטוח רלוונטיים, הפועלים מטעמו, שיבטיחו כי הם מכירים את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור להם חשוף הגוף המוסדי, וכן את דרכי יישום האמצעים להפחתת הסיכון;

לעניין סעיף קטן זה, "**עובדים**" – לרבות חברי דירקטוריון וועדותיו.

10. הקלות לעניין הליך אימות לפי סעיף 4 לצו איסור הלבנת הון

על אף האמור בסעיף 4(א)(1) בצו איסור הלבנת הון, גוף מוסדי רשאי שלא להשוות את תאריך הנפקת תעודת הזהות עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים, אם התקיימו כל אלה:

(א) הגוף המוסדי סבר כי אי ההתאמה בין תאריכי ההנפקה אינה נובעת מסיבות הקשורות להלבנת הון ולמימון טרור (לדוגמא – מקבל השירות החליף את הספח הנלווה לתעודת הזהות, והתאריך המופיע במרשם מתאים לתאריך המופיע בספח);

(ב) הגוף המוסדי אימת את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה;

(ג) הגוף המוסדי שמר תיעוד נפרד למהלך האימות, לרבות סיבות אי ההתאמה;

(ד) התקבל אישור לכך מאחראי מילוי חובות.

[6] בחוזר גופים מוסדיים 3-9-2006, מיום 4 באוקטובר 2006, שעניינו "מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון".

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

11. הקלות לעניין הכרת הלקוח לפי סעיף 2(א) לצו הלבנת הון

גוף מוסדי רשאי לבצע הליך חלופי של הכרת הלקוח ללקוח שהוא יחיד, בהתקיים כל התנאים הבאים:

(א) הלקוח אינו אחד מאלה:

(1) תושב חוץ;

(2) קטין;

(3) היה תושב או אזרח ב-5 שנים האחרונות במדינה או בטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון;

(4) איש ציבור.

(ב) מקור הכספים בחשבון הלקוח בגוף מוסדי, הוא חשבון מקור של אותו לקוח בו הוא בעל החשבון, ובלבד שהכספים המנוהלים בו מועברים חזרה לחשבון המקור;

(ג) הלקוח העביר לידי הגוף המוסדי פרטים מלאים של חשבון המקור שלו וכן מסמך של הבנק שבו מתנהל חשבון המקור הכולל את פרטי חשבון הבנק של הלקוח ובעליו; לעניין זה, "**מסמך רשמי**" – לרבות תדפיס או מכתב, הנושא את שם הבנק;

(ד) בוצע אימות של זהות הלקוח מול מסמכי הבנק; לעניין זה, "**אימות של זהות**" – בדיקה אם שם ומספר הזהות של מקבל השירות הרשומים אצל הגוף המוסדי זהים לפרטי הזיהוי שבמסמך הרשמי של הבנק כאמור בסעיף (ג);

(ה) הגוף המוסדי מאפשר ללקוח לבחור מסלולי השקעה בלבד, ואין באפשרות הלקוח לרכוש נכסים פיננסיים ספציפיים באמצעות חשבונו בגוף המוסדי;

(ו) ביקש מוטב לפדות כספים מחשבון הלקוח, לרבות העברת כספים מחשבון הלקוח לחשבון אחר, לא יבצע הגוף המוסדי פעולה כאמור טרם ביצוע הליך הכרת הלקוח לגבי המוטב בהתאם לסעיף 2(א) לצו איסור הלבנת הון.

לעניין סעיף זה –

"**הליך חלופי של הכרת הלקוח**" – הליך של הכרת הלקוח שקבע הגוף המוסדי לפי מידת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ולמימון טרור, שאינו כולל את כל הפרטים המנויים בהגדרת "הכרת הלקוח" בסעיף 2(א) לצו הלבנת הון;

"**חשבון מקור**" – חשבון בתאגיד בנקאי או בבנק הדואר, שאין בו בעלים נוספים זולת מקבל השירות ושלפי הצהרת מקבל השירות אין בו נהנים שונים או נוספים על אלה שמקבל השירות הצהיר עליהם אצל הגוף המוסדי; על אף האמור, אם חשבון בנק הוא בבעלות משותפת של מקבל השירות ובן זוגו, יראו את הדרישה לאי-קיום בעלים נוספים בחשבון כמתקיימת;

"**לקוח**" – עמית או מבוטח.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח 5.3.5.1

קווים מנחים לביצוע הליך של הכרת הלקוח

1. הליך הכרת הלקוח של המבוטח או העמית, או של בעל פוליסה במקרה של תאגיד (להלן –"**לקוח**"), יבוצע על פי רמת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור.
2. הליך הכרת הלקוח יכול שיתייחס, בין היתר, לבירור אלה:
   (א) פרטי הזיהוי הנדרשים לפי צו איסור הלבנת הון;
   (ב) מטרת פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו;
   (ג) היקף הפעילות המתוכננת בחשבון (כגון סכומי הפקדות ותדירות צפויה של הפקדות ומשיכות);
   (ד) אופן הפקדת הכספים בחשבון;
   (ה) מקור הכספים המופקדים;
   (ו) האם הלקוח, הנהנה או בעל השליטה הוא איש ציבור;
   (ז) לגבי תושב חוץ או תאגיד שאינו רשום בישראל – בירור הזיקה לישראל;
   (ח) לגבי תאגיד שהוא בעל פוליסה – בירור מבנה השליטה בתאגיד ובירור זהות מנהלו הכללי או מי שמשמש בתפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
   (ט) לגבי חשבון שהלקוח בו הוא בעל עסק – בירור היקף הנכסים וענף הפעילות של העסק;
   (י) קיומה של פעילות פיננסית שקשורה למדינה זרה בחשבון הלקוח;
   (יא) קיומו של נהנה בחשבון – האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל שירות; האם המבוטח או העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל שירות; או שאדם אחר שאינו מקבל שירות מכוון את הפעילות בחשבון;
   (יב) סירוב קודם של גוף מוסדי להעניק שירותים ללקוח, מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור;
   (יג) לגבי חשבון שהוקם בנאמנות – בירור אודות טיב הנאמנות.
3. הליך הכרת לקוח מוגבר יתייחס, בנוסף לנושאים המפורטים בסעיף 2, לכל הפחות לבירור אלה:
   (א) מקור משאביו הפיננסיים של הלקוח, בין היתר, על ידי שימוש במידע פומבי;
   (ב) עיסוקו של הלקוח ורמת הכנסתו;
   (ג) חשבונות נוספים בגוף המוסדי, שקשורים לחשבון הלקוח.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח 5.3.5.2

טופס הכרת הלקוח[7]

א. פרטי זיהוי

שם פרטי: [_____]

שם משפחה: [_____]

מספר זהות: [_____]; סוג המספר[8]: [_____]

מדינת ההנפקה של הדרכון: [_____]

ב. בירור לעניין תושב חוץ/איש ציבור

האם אתה תושב חוץ? [ ] כן [ ] לא

אם סומן כן – אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר").

אם סומן לא – האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות? [ ] כן [ ] לא

אם סומן כן – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").

ג. קיומו של נהנה בחשבון[9]

האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? [ ] כן [ ] לא

האם המבוטח או העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? [ ] כן [ ] לא

האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעילות בחשבון? [ ] כן [ ] לא

אם סומן כן באחת השאלות -

1. אם מקבל השירות או הנהנה תושבי חוץ - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר").
2. אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות? [ ] כן [ ] לא

אם סומן כן – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").

ד. זיקת הלקוח לגורם אחר

1. האם קיים מיופה כוח שאינו בעל רישיון בחשבון או בחוזה ביטוח החיים? [ ] כן [ ] לא

   אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח:

   [ ] בן משפחה[10]. פרט: [_____] [ ] שותף עסקי

   [ ] אחר. פרט: [_____] [ ] עובד או מעביד

2. האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון או בחוזה ביטוח החיים? [ ] כן [ ] לא

   אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין אותו גורם:

   [ ] בן משפחה. פרט: [_____] [ ] שותף עסקי

   [ ] אחר. פרט: [_____] [ ] מעביד

   שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו בעל פוליסה או מבוטח או עמית):

   שם מלא: [_____] ת.ז.: [_____]

[7] הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.

[8] לפי האפשרויות בהגדרת מספר זהות בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון.

[9] יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור את בעל הפוליסה, המבוטח או העמית, לפי העניין, מהצהרה על נהנה לפי הוראות סעיף 5(א) לצו איסור הלבנת הון.

[10] בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ה. פרטים על משלח יד/מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי:

[ ] שכיר. שם המעסיק: [_____]
[ ] עצמאי
[ ] שכיר בעל שליטה
[ ] סטודנט
[ ] גמלאי. עיסוק טרם הפרישה [_____]
[ ] אחר. פרט: [_____]
[ ] קטין
[ ] חבר קיבוץ
[ ] אברך/תלמיד ישיבה
[ ] חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי
[ ] לא עובד

2. אם סומן ב (1) עצמאי, אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם העסק: [_____] מען העסק: [_____]
מחזור הכנסות שנתי: [_____]
תחום העיסוק של העסק:

[ ] יהלומים ואבני חן
[ ] נדל"ן
[ ] סחר במתכות יקרות
[ ] בלדרות
[ ] עסק בו עיקר הפעילות במזומן
[ ] עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר
[ ] אחר. פרט: [_____]
[ ] סחר בנשק
[ ] עסק שאינו למטרות רווח
[ ] סחר במטבעות וירטואליים
[ ] נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי
[ ] ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך
[ ] הימורים

ו. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים, והפעילות המתוכננת

1. מטרת פתיחת החשבון או חוזה ביטוח החיים:

[ ] חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים)
[ ] חיסכון לטווח בנוני (בין שנתיים לשש שנים)
[ ] חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים)
[ ] חיסכון לגיל פרישה

2. מקור הכספים המופקדים:

[ ] משכורת/קצבה
[ ] חסכונות שנצברו
[ ] מכירת עסק
[ ] ירושה
[ ] זכייה
[ ] העברת כספים מקופת גמל אחרת
[ ] מתנה. שם נותן המתנה: [_____]
זיקה לנותן המתנה [_____]
[ ] תקבולים/הכנסות מעסק
[ ] תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון
[ ] הלוואה
[ ] פיצויי פיטורין/פרישה
[ ] מכירת נכס
[ ] השכרת נכס
[ ] כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה;
סוג העסק [_____]
שם המדינה [_____]

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

[ ] תרומה [ ] אחר. פרט: [_____]

3. סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש"ח): [_____]
4. תדירות הפקדות צפויה:

[ ] חד פעמי [ ] חצי שנתי

[ ] חודשי [ ] שנתי

[ ] רבעוני [ ] אחר. פרט: [_____]

5. אופן הפקדות הכספים בחשבון

[ ] המחאה; [ ] הוראת קבע; [ ] העברה בנקאית

6. האם צפויות הפקדות/משיכות בחשבון/חוזה ביטוח חיים מ/אל מדינה זרה? [ ] כן [ ] לא
אם סומן כן – ציין את שם המדינה הזרה: [_____]
7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? [ ] כן [ ] לא

ז. הצהרות

1. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור?
[ ] כן [ ] לא

שם: [_____] תאריך: [_____]

חתימה: [_____]

2. הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו.

שם: [_____] תאריך: [_____]

חתימה: [_____]

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

טופס איש ציבור

א. איש ציבור זר

1. מה היא זיקתך לישראל?_____.
2. האם אתה תושב חוץ? [ ] כן. שם המדינה: [_____]. [ ] לא

אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים, האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):

[ ] איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות

[ ] חבר פרלמנט

[ ] ראש מדינה

[ ] חבר ממשלה

[ ] נשיא מדינה

[ ] קצין צבא בכיר

[ ] ראש עיר

[ ] קצין משטרה בכיר

[ ] שופט

[ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט:
[_____]

3. האם יש לך בן משפחה[11] או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? [ ] כן [ ] לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

[ ] ראש מדינה

[ ] חבר ממשלה

[ ] נשיא מדינה

[ ] קצין צבא בכיר

[ ] ראש עיר

[ ] קצין משטרה בכיר

[ ] שופט

[ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט:
[_____]

[ ] חבר פרלמנט

4. האם אתה פועל בשם תאגיד? [ ] כן [ ] לא

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

[ ] ~~אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות~~
לא

[ ] חבר פרלמנט

[ ] ראש מדינה

[ ] חבר ממשלה

[ ] נשיא מדינה

[ ] קצין צבא בכיר

[ ] ראש עיר

[ ] קצין משטרה בכיר

[ ] שופט

[ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט:
[_____]

[11] בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ב. איש ציבור מקומי

1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

[ ] איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ	[ ] חבר פרלמנט
[ ] ראש מדינה	[ ] חבר ממשלה
[ ] נשיא מדינה	[ ] קצין צבא בכיר
[ ] ראש עיר	[ ] קצין משטרה בכיר
[ ] שופט	[ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: [_____]

2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנא ציין היכן:

[ ] בארץ [ ] בחוץ לארץ. (פרט): _____

3. האם יש לך בן משפחה[12] או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? [ ] כן [ ] לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

[ ] ראש מדינה	[ ] חבר ממשלה
[ ] נשיא מדינה	[ ] קצין צבא בכיר
[ ] ראש עיר	[ ] קצין משטרה בכיר
[ ] שופט	[ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: [_____]
[ ] חבר פרלמנט	

4. האם אתה פועל בשם תאגיד? [ ] כן [ ] לא

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

[ ] ~~אף אחד מבעלי השליטה אינו בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ~~ לא	[ ] חבר פרלמנט
[ ] ראש מדינה	[ ] חבר ממשלה
[ ] נשיא מדינה	[ ] קצין צבא בכיר
[ ] ראש עיר	[ ] קצין משטרה בכיר
[ ] שופט	[ ] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: [_____]

[12] בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח ב'

בפרק 3 לחלק 4 של שער 5 לחוזר המאוחד ("דיווח לממונה על שוק ההון") יבואו השינויים המפורטים להלן:

א. בסעיף 6 ("**דיווחים של חברה מנהלת**"), בסעיף קטן 6.2 ("**דיווח שנתי**") תתווסף לטבלה שורה 11 כמפורט להלן:

מס"ד	שם דיווח	תאריך דיווח	אופן דיווח	נספחים או הפניות	חוזר מקור
.11	דיווחים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור	לא יאוחר מה-31 בינואר של השנה העוקבת	מערכת אותות	ראו הוראות פרק 5 בחלק 3 של שער 5 לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים	חוזר גופים מוסדיים 2020-9-17

ב. בסעיף 6 ("**דיווחים של חברה מנהלת**"), בסעיף קטן 6.3 ("**אחר**") תתווסף לטבלה שורות 15 ו 16 כמפורט להלן:

מס"ד	שם דיווח	תאריך דיווח	אופן דיווח	נספחים או הפניות	חוזר מקור
.15	דיווחים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור	מיד עם גילוי המקרה	לרפרנט	ראו הוראות פרק 5 בחלק 3 של שער 5 לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים	חוזר גופים מוסדיים 2020-9-17
.16	דיווחים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור	מיד עם גילוי החקירה	לרפרנט	ראו הוראות פרק 5 בחלק 3 של שער 5 לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים	חוזר גופים מוסדיים 2020-9-17

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ג. בסעיף 7 ("**דיווחים של חברת ביטוח**"), בסעיף קטן 7.4 ("**דיווח שנתי**") תתווסף לטבלה שורה 27 כמפורט להלן:

מס"ד	שם דיווח	תאריך דיווח	אופן דיווח	נספחים או הפניות	חוזר מקור
.27	דיווחים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור	לא יאוחר מה-31 בינואר של השנה העוקבת	מערכת אותות	ראו הוראות פרק 5 בחלק 3 של שער 5 לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים	חוזר גופים מוסדיים 2020-9-17

ד. בסעיף 7 ("**דיווחים של חברת ביטוח**"), בסעיף קטן 7.5 ("**דיווח אחר**") תתווסף לטבלה שורות 16 ו 17 כמפורט להלן:

מס"ד	שם דיווח	תאריך דיווח	אופן דיווח	נספחים או הפניות	חוזר מקור
.16	דיווחים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור	מיד עם גילוי המקרה	לרפרנט	ראו הוראות פרק 5 בחלק 3 של שער 5 לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים	חוזר גופים מוסדיים 2020-9-17
.17	דיווחים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור	מיד עם גילוי החקירה	לרפרנט	ראו הוראות פרק 5 בחלק 3 של שער 5 לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים	חוזר גופים מוסדיים 2020-9-17

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח ג'

בפרק 3 לחלק 4 של שער 5 לחוזר המאוחד ("דיווח לממונה על שוק ההון") יבואו השינויים המפורטים להלן:

א. לנספח 5.4.3.2 יתווסף חלק יב' שעניינו "דיווח אודות איסור הלבנת הון ומימון טרור" שתוכנו כדלהלן:

1. ככל שבמסגרת חובות הדיווח לרשות המוסמכת לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור התגלו מקרים המהותיים ליציבותו או למוניטין גוף מוסדי, ידווח הגוף המוסדי לממונה מיד עם הגילוי כאמור אודות אותם מקרים מיוחדים;

הדיווח יישלח באמצעות דוא"ל לאיש הקשר של הגוף המוסדי ברשות (רפרנט) ויכלול את המידע הבא:

א. מהות הדיווח;

ב. הסעיפים בהסדר התחיקתי בגינם ניתן הדיווח;

ג. סוג המוצר בגינו ניתן הדיווח;

ד. האם הוגש גם דיווח למשטרה;

ה. כל מידע אחר אשר ביקש הממונה בקשר לדיווח כאמור.

2. גוף מוסדי ידווח לממונה מידית על כל חקירה שבה נחקרים חשדות להלבנת הון או מימון טרור, שמתנהלת נגד הגוף המוסדי או תאגיד בשליטתו;

הדיווח יישלח באמצעות דוא"ל לאיש הקשר של הגוף המוסדי ברשות ויכלול את המידע הבא:

א. כנגד מי מתנהלת החקירה;

ב. בהתאם לחוק בגינם מתנהלת החקירה;

ג. כל מידע אחר אשר ביקש הממונה בקשר לדיווח כאמור.

3. גוף מוסדי ידווח לממונה עד ליום 31 בינואר בכל שנה על מספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת בהתאם למפורט בסעיפים 11 ו-12 לצו איסור הלבנת הון, לפי סוגיהם, נכון ליום 31 בדצמבר של השנה שחלפה ויכלול בדיווח את הפרטים הבאים בהתאם לקובץ המצורף לחוזר זה.

4. עבור כל סוג לקוח וסיווג משנה יש לפתוח שורה חדשה בטבלה לפי העניין.

5. דיווח כמפורט בסעיף 3 לעיל יישלח בקובץ אקסל ושמו יכיל את הפירוט הבא: ח.פ._ml הגוף המוסדי_ שנת דיווח. xlsx;

6. הדיווח יישלח לממונה באמצעות מערכת אותות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

לסעיף 2(א) לחוזר - תיקון סימן ב' לפרק 5, חלק 3, שער 5 לחוזר המאוחד

לסעיף 9(ו) – דיווחים

בסעיפים 9(ו)(2) ו-(3) נקבע כי על הגוף המוסדי לדווח לממונה על מקרים בהם במסגרת חובות הדיווח לרשות המוסמכת התגלו מקרים מהותיים ליציבות או למוניטין של הגוף המוסדי וכן על חקירה בה נחקרים חשדות להלבנת הון או מימון טרור המתנהלת נגד הגוף המוסדי או תאגיד שבשליטתו. בסעיף 9(ו)(4) הובהר מועד הדיווח ונקבע כי גוף מוסדי ידווח לממונה עד ליום 31 בינואר בכל שנה על כמות הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת (הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור), לפי סוגיהם. בסעיף 9(ו)(5) נוספה הבהרה לעניין מתכונת הדיווחים כאמור.

לסעיף 11 - הקלות לעניין הכרת הלקוח לפי סעיף 2(א) לצו הלבנת הון

בסעיף זה נקבעו תנאים לביצוע הליך חלופי להליך הכרת הלקוח כמפורט בסעיף 2(א) לצו, לעניין חשבונות של לקוחות שבסיכון נמוך. גוף מוסדי יהיה רשאי לבצע ללקוח הליך חלופי כאמור רק במקרים בהם מתקיימים התנאים המצטברים המנויים בסעיף, בהם: הלקוח הוא בעל מאפיינים של לקוח בסיכון נמוך (הוא אינו תושב חוץ, אינו קטין, אינו קשור למדינה או טריטוריה המנויות בתוספת הראשונה לצו ואינו איש ציבור); מדובר בחשבון שהכספים מועברים אליו מחשבון מקור בתאגיד בנקאי או בבנק הדואר ומוחזרים אל אותו חשבון מקור; והגוף המוסדי מאפשר ללקוח לבחור מסלולי השקעה בלבד אך אין באפשרותו לרכוש נכסים פיננסיים ספציפיים. כמו כן, במסגרת אימות זהותו של הלקוח מול מסמכי הבנק, רשאי הגוף המוסדי להסתפק בבדיקה של שם ומספר הזהות הרשומים אצלו למול פרטי הזיהוי הרשומים במסמך הרשמי של הבנק (וזאת ביחס לדרישת האימות שבסעיפים 4(א)(1) לצו). בוצע אימות של זהות הלקוח אצל הגוף המוסדי.

לנספח 5.3.5.2 - טופס הכרת הלקוח

תיקון טעות סופר בסעיף א(4) לעניין איש ציבור זר ובסעיף ב(4) לעניין איש ציבור מקומי.

לסעיף 4 לחוזר - תחילה

סעיף 9(ג)(19)(ג) לפרק היה אמור להיכנס לתוקפו ביום ה-15 במרץ 2019. בעקבות פניות שהתקבלו ברשות באשר למורכבות הפיתוח וההטמעה של מערכת ממוחשבת לאיתור פעילות חריגה בחשבונות, מוצע לדחות את כניסתו לתוקף של הסעיף בשישה חודשים נוספים ליום 15 בספטמבר 2019.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon